

《[문제1] A는 甲에 대하여 1년치 임금을 체불하고 있었다. A는 자신의 명의로 되어 있는 재산이 거의 없고 다만 乙에 대하여 매매대금 채권을 가지고 있을 뿐이었는데, 이 채권의 변제기가 도래하였는데도 그 지급을 청구하지 않았다. 이에 甲은 A가 乙에 대하여 갖고 있는 위 채권을 대위행사하여 乙을 피고로 하는 소를 제기하였다. 그러나 甲의 청구를 기각하는 판결이 선고되었다. 승소 가능성이 적다고 판단한 甲은 항소를 제기하지 않았고, 결국 판결이 확정되었다. 이 판결의 기판력이 A에게도 미치는지 논하시오. (50점)》

<문제1> 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우 그 기판력이 채무자에게 미치는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 체불임금채권을 보전하기 위하여 채무자 A를 대위하여 제3채무자 乙을 상대로 채권자대위소송을 제기하였으나 청구기각판결이 확정된 상황이다. 쟁점으로 <채권자대위소송에서 선고·확정된 청구기각판결의 기판력이 당사자가 아닌 채무자 A에게도 미치는지 여부와 그 법적 근거>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 채권자대위소송 확정판결의 기판력이 채무자 A에게 미치는지 여부를 중심으로 기판력의 주관적 범위를 논한다.

II. 채권자대위소송 판결의 기판력 확장

1. 문제의 소재

- "민사소송법 제218조 제1항"에 따라 기판력은 원칙적으로 당사자 사이에서만 발생한다. 그러나 "동조 제3항"은 제3자의 소송담당의 경우 실질적 이해관계인에게도 판결의 효력을 확장하고 있다. 채권자대위소송에서 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 때에만 기판력을 인정할 것인지, 아니면 알았는지 여부와 관계없이 항상 인정할 것인지가 논란이 된다.

2. 학설의 태도

(1) 절차보장설(악의 시)

- 채무자가 대위소송의 제기 사실을 알았을 때에만 채무자의 절차적 권리가 보장되었다고 보아 기판력이 미친다는 견해이다. 채무자가 소송 사실을 모르는 상태에서 판결의 효력을 강요하는 것은 헌법상 재판받을 권리를 침해한다는 논거를 가진다.

(2) 법정소송담당설(선악 무관)

- 채권자대위권의 성질을 법정소송담당으로 보아, "민사소송법 제218조 제3항"에 의거하여 채무자의 인지 여부와 관계없이 항상 기판력이 미친다는 견해이다. 이는 판결의 모순·저축을 방지하고 법률관계의 안정을 기하기 위함이다.

3. 판례의 태도

- "대법원"은 과거 채무자가 소송 제기 사실을 알았을 때에 한하여 기판력이 미친다고 판시하여 절차보장설의 입장을 취하였다. 그러나 이후 "전원합의체 판결"을 통해 입장을 정리하였다. "판례"에 의하면 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우, 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 때에 한하여 그 판결의 효력이 채무자에게 미친다. 이때 알았을 때란 채권자에 의한 소송고지뿐만 아니라, 채무자가 어떠한 경로로든 소송 계속 사실을 알게 된 경우를 모두 포함한다.

III. 기판력 확장의 요건과 범위

1. 채무자의 소송 계속 인지

(1) 인지의 의미

- 채무자가 자신의 권리가 대위행사되고 있다는 사실을 인지함으로써 스스로 소송에 참가하거나 권리를 행사할 기회를 가졌다면, 그 결과에 대해 책임을 지우는 것이 타당하다는 취지이다.

(2) 통지의 유무

- 채권자대위소송을 제기한 채권자는 "민법 제405조 제1항"에 따라 채무자에게 소송 제기 사실을 통지해야 한다. 이러한 법정 통지가 이루어졌거나 채무자가 다른 방법으로 알게 되었다면 기판력 확장의 요건을 충족한다.

2. 기판력의 범위와 한계

(1) 승소판결과 패소판결

- 채권자가 승소한 경우뿐만 아니라, 사안과 같이 청구가 기각된 패소판결의 경우에도 채무자가 소송 사실을 알았다면 기판력이 미친다. 따라서 채무자는 나중에 동일한 청구권으로 제3채무자에게 소를 제기할 수 없게 된다.

(2) 기판력의 주관적 범위

- "민사소송법 제218조 제3항"의 취지에 따라 소송담당자인 채권자가 받은 판결은 피담당자인 채무자에게 미친다. 이는 채무자의 권리가 확정적으로 부정되었음을 의미하며, 채무자가 후에 별소를 제기하면 기판력에 저촉되어 청구기각 판결을 받게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 채무자 A의 소송 계속 인지 여부

- 사안에서 채권자 甲이 乙을 상대로 대위소송을 제기했을 때, 채무자 A가 이 사실을 알았는지에 대한 명시적인 언급은 없다. 그러나 통상적인 대위소송의 절차와 민법상 통지 의무를 고려할 때, A가 소송 사실을 알았다고 전제한다면 "판례"의 법리에 따라 기판력이 미치게 된다. 만약 A가 소송 사실을 전혀 몰랐다면 "판례"에 의할 때 기판력은 미치지 않는다.

2. 판결의 효력 및 후소예의 영향

(1) 기판력의 발생

- A가 소송 사실을 알았다고 가정할 경우, 甲의 청구를 기각한 확정판결의 효력은 A에게 확장된다. 이는 A의 乙에 대한 매매대금 채권이 존재하지 않거나 행사할 수 없는 상태임을 확정하는 효과를 가진다.

(2) 후소 제기의 금지

- 판결의 확정으로 인해 A는 동일한 매매대금 채권을 원인으로 乙에게 직접 소를 제기하더라도, 이전 판결의 기판력에 의해 그 주장이 봉쇄된다. 법원은 기판력에 저촉되는 A의 청구를 기각해야 한다.

V. 결론

- 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우, 채무자가 그 소송 계속 사실을 알았을 때에 한하여 "민사소송법 제218조 제3항"에 따라 판결의 기판력이 채무자에게 미친다는 것이 "판례"의 확립된 견해이다. 사안에서 甲의 기각 판결이 확정되었으므로, 채무자 A가 소송 사실을 알고 있었다면 A에게도 기판력이 미치게 된다. 따라서 A는 추후 乙을 상대로 동일한 매매대금 채권을 행사할 수 없으며, 이는 증거의 공백이나 중복 소송으로 인한 법적 혼란을 방지하고 판결의 실효성을 확보하기 위한 법적 장치로 기능한다.